

與海外關係企業買賣外國債券或從事外國衍生性金融商品交易管理辦法

制定單位：金融交易事業處

核定層級：董事會

規章編號：管理/董/金交/001

- 第一條 為規範本公司自營業務與海外關係企業買賣外國債券或從事外國衍生性金融商品交易之交易政策，避免發生利益衝突或不合營業常規情事，特依據「證券商管理規則」及其相關函令之規定，訂定本辦法，以資遵循。
本辦法所規範之事項，如因外部有關法令新增或修正者，於本辦法修正前，應依外部新增或修正後之規定辦理之。
- 第二條 本辦法所稱海外關係企業，適用公司法關係企業章之規定。
- 第三條 本公司與海外關係企業買賣外國債券或從事外國衍生性金融商品交易，若涉及本公司取得或處分資產處理程序所訂範圍者，仍應遵循該程序規定辦理。
- 第四條 本公司與海外關係企業買賣外國債券或從事外國衍生性金融商品交易之商品範圍，依主管機關相關函令規定辦理。
- 第五條 本公司與海外關係企業買賣外國債券或從事外國衍生性金融商品交易，其條件不得優於其他同類對象，並應經董事會三分之二以上董事出席及出席董事四分之三以上之決議後為之。但買賣或交易對象為註冊於國際證券管理機構組織（IOSCO）多邊瞭解備忘錄（MMoU）簽署會員地，領有金融業務執照且受當地主管機關監理之海外關係企業，下列買賣或交易行為，其交易條件未優於其他同類對象者，授權經理部門依內部相關作業規範辦理：
- 一、金融同業間衍生性金融商品交易，如屬具信用衍生性金融商品者，依據信用風險預估之潛在損失額度部分，應徵提十足擔保，並列入授信額度控管；且擔保品條件應配合交易契約存續期間及合約信用資產（Reference Asset）之流動性，並以現金、政府債券、中央銀行可轉讓定期存單、中央銀行儲蓄券、國庫券及銀行定期存單等為限。
 - 二、具有市場牌告、公開市價之下列次級市場債券交易：
 - （一）政府債券。
 - （二）普通公司債及不具股權性質之金融債券。
 - 三、前款以外之普通公司債及不具股權性質之金融債券，其發行人或債券本身具備相當於中華信評 twA 級以上之評等；且本公司於承銷期間之認購總額不超過新臺幣一千萬元。
 - 四、單筆交易未超過新臺幣五百萬元。
 - 五、除涉及股權性質之外國債券交易外，本公司與母公司及母公司直接或間接持股百分之百子公司間，或本公司與直接或間接持股百分之百子公司間，單筆交易未超過新臺幣五千萬元。
- 前項第一款所稱金融同業係指同一業別之金融機構。
第一項第四款及第五款所稱單筆交易，應採下列認定標準：
- 一、契約行為如屬買賣斷交易者，採契約成交總金額。
 - 二、具股權性質之外國債券交易，採當日交易總額。

三、非金融同業間之衍生性金融商品交易，採當日交易名目本金總額。

第一項授權經理部門辦理之買賣或交易，應留存交易條件不優於其他同類對象之證明文件備查。

第六條 本公司與海外關係企業買賣外國債券或從事外國衍生性金融商品交易，如需提報董事會決議者，應於提案中敘明交易內容、海外關係企業資料，並充分提供交易條件不優於其他同類對象之書面資料供董事會參考。

第七條 本公司與海外關係企業買賣外國債券或從事外國衍生性金融品交易，應符合主管機關之限額規定。

第八條 本公司各級人員辦理與海外關係企業買賣外國債券或從事外國衍生性金融商品交易，應注意下列事項：

一、應遵循相關法令規章及公司內部作業規範。

二、應以本公司及本公司所屬之金控公司及其子公司之利益為第一優先，並應確保不因個人利益而有偏頗之決定，亦不得濫用其職位犧牲本公司及本公司所屬之金控公司及其子公司之利益，圖利自己，以避免利益衝突。

三、因辦理買賣或交易所知悉之各項資訊，除經授權或法律另有規定外，應負保密義務。

四、不得為下列行為：

(一)收受或給予回扣或其他不當利益。

(二)散佈不實或不當言論。

(三)故意為不實之陳述或提供不實之資料。

(四)其他透過操縱、隱匿、濫用其基於職務所獲悉之資訊，以不公平之交易方式而獲取不當利益等之行為。

第九條 本公司各級人員辦理與海外關係企業買賣外國債券或從事外國衍生性金融商品交易，應秉持公正原則，避免其個人利益介入或可能介入公司整體利益而發生下列利益衝突情事：

一、無法以客觀而有效率之方式處理事務。

二、基於其在公司擔任之職務而使得自身或與自身有利害關係者獲取不當利益。

本公司各級人員辦理與海外關係企業買賣外國債券或從事外國衍生性金融商品交易，應維護公司正當合法利益，避免下列情事：

一、透過使用公司資源、資訊或利用職務之便而謀取私利。

二、與公司競爭，為自己或他人從事屬於公司營業範圍內之行為。

第十條 本辦法及相關內部作業規範所訂事項應列入內部稽核之查核項目。

第十一條 本辦法未規定事項，悉依主管機關及本公司相關規定辦理。

第十二條 本辦法經董事會決議通過後施行，其修正或廢止時亦同。

中華民國一〇九年六月二十四日第十一屆董事會一〇九年第八次會議通過